

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4700/2533

พนักงานอัยการจังหวัดสงขลา
นายวิชัย ยิ้มละไม กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 218 วรรคแรก

ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษฐานทำร้ายร่างกาย จำคุกจำเลยที่ 1 ะที่ 3 ที่ 6 และที่ 7 คนละ 1 ปี ฐานลักทรัพย์จำคุกจำเลยที่ 1 ที่ 6 และที่ 7 คนละ 3 ปี ส่วนจำเลยที่ 3 เพิ่มโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 93(13) กึ่งหนึ่ง จำคุก 4 ปี 6 เดือน ฐานทำให้เสียทรัพย์จำคุกจำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 6 และที่ 7 คนละ 6 เดือน ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เฉพาะจำเลยที่ 3 ให้เพิ่มโทษฐานทำร้ายร่างกายหนึ่งในสาม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 92 เป็น จำคุกจำเลยที่ 3 มีกำหนด 1 ปี 4 เดือน และเพิ่มโทษฐานทำให้เสียทรัพย์กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 93(13) เป็นจำคุกจำเลยที่ 3 มีกำหนด 9 เดือน มีผลเท่ากับว่าเฉพาะจำเลยที่ 1 ที่ 6 และที่ 7 ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ส่วนจำเลยที่ 3 ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ไขเกี่ยวกับโทษ เป็นการแก้ไขเล็กน้อยและโทษจำคุกจำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 6 และที่ 7 แต่ละฐานไม่เกิน 5 ปี คดีจึงต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรก

จำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 6 และที่ 7 ฎีกาว่า ข้อเท็จจริงในคดีหากฟังตามฎีกาจำเลยการกระทำผิดฐานทำร้ายร่างกายกับทำให้เสียทรัพย์เป็นการกระทำความผิดเดียวกัน ทั้งจำเลยไม่เห็นด้วยกับการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์และไม่เห็นด้วยกับการ

เพิ่มโทษจำเลยที่ 3 โดยอ้างพฤติการณ์แห่งคดี เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงทั้งสิ้น
ต้องห้ามตามบทกฎหมายข้างต้น ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งเจ็ดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓, ๓๔๐, ๓๔๐ ตี, ๘๐, ๒๘๘, ๓๕๘, ๙๓ วรรคสองของกลาง เพิ่มโทษจำเลยที่ ๓ และนับโทษจำเลยที่ ๓ ต่อจากโทษในคดีของศาลมณฑลทหารบกที่ ๕ (ศาลจังหวัดสงขลา) ให้จำเลยทั้งเจ็ดคืนหรือใช้ราคาทรัพย์ที่ยังไม่ได้คืนจำนวน ๙,๓๐๐ บาทแก่ผู้เสียหายด้วย

จำเลยทั้งเจ็ดให้การปฏิเสธ จำเลยที่ ๓ รับว่าเป็นบุคคลเดียวกับจำเลยในคดีที่โจทก์อ้างเพื่อขอเพิ่มโทษและขอให้นับโทษต่อ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๗ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙๕, ๓๓๕(๑)(๗), ๓๕๘, ๘๓ ให้ริ้งกระทลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๖ มาตรา ๔ จำเลยที่ ๔ และที่ ๕ อายุ ๑๗ ปี ลดมาตราส่วนโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๕ จำเลยที่ ๓ กระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ให้เพิ่มโทษกึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓(๑๓)ฐานทำร้ายร่างกาย ให้จำคุกจำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๓ ที่ ๖ และที่ ๗ คนละ ๑ ปี จำคุกจำเลยที่ ๔ ที่ ๕ คนละ ๖ เดือน ฐานร่วมกันลักทรัพย์จำคุกจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๖ และที่ ๗ คนละ ๓ ปี จำคุกจำเลยที่ ๔ ที่ ๕ คนละ ๑ ปี ๖ เดือน จำคุกจำเลยที่ ๓ มีกำหนด ๔ ปี ๖ เดือนฐานร่วมกันทำให้เสียทรัพย์ จำคุกจำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๓ ที่ ๖ และที่ ๗ คนละ ๖ เดือน จำคุกจำเลยที่ ๔ ที่ ๕ คนละ ๓ เดือน รวมจำคุกจำเลยที่ ๑ ที่ ๒

ที่ ๖ และที่ ๗ คนละ ๔ ปี ๖ เดือน จำคุกจำเลยที่ ๓ มีกำหนด ๖ ปี จำคุกจำเลยที่ ๔ ที่ ๕ คนละ ๒ ปี ๓ เดือน นับโทษจำเลยที่ ๓ ต่อจากโทษในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ ท.๕๕๑/๒๕๒๓ ของศาลมณฑลทหารบกที่ ๕ (ศาลจังหวัดสงขลา) ริมมิดและเหล็กชุด ซาฟท์ของกลาง ส่วนรถยนต์ของกลางคืนเจ้าของและให้จำเลยทั้งเจ็ดร่วมกันคืนหรือ ใช้ราคาทรัพย์สินที่ยังไม่ได้คืนจำนวน ๙,๓๐๐ บาท แก่ผู้เสียหาย

โจทก์ จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๖ และที่ ๗ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ฐานทำร้ายร่างกายเพิ่มโทษจำเลยที่ ๓ หนึ่งใน สามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๒ เป็นจำคุกจำเลยที่ ๓ มีกำหนด ๑ ปี ๔ เดือน ฐานทำให้เสียทรัพย์เพิ่มโทษจำเลยที่ ๓ กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๓(๑๓) เป็นจำคุกจำเลยที่ ๓ มีกำหนด ๙ เดือน เมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้ว คงจำคุกจำเลยที่ ๓ ไว้ ๖ ปี ๗ เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้น ต่ำ

จำเลยที่ ๑ ที่ ๓ ที่ ๖ และที่ ๗ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษฐานทำร้ายร่างกายจำคุกจำเลย ที่ ๑ ที่ ๓ ที่ ๖ และที่ ๗ คนละ ๑ ปี ลงโทษฐานลักทรัพย์จำคุกจำเลยที่ ๑ ที่ ๖ และที่ ๗ คนละ ๓ ปี ส่วนจำเลยที่ ๓ เพิ่มโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๓(๑๓) กึ่งหนึ่ง จำคุก ๔ ปี ๖ เดือนลงโทษฐานทำให้เสียทรัพย์ จำคุกจำเลยที่ ๑ ที่ ๓ ที่ ๖ และที่ ๗ คนละ ๖ เดือน และศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เฉพาะจำเลยที่ ๓ ให้เพิ่มโทษ ฐานทำร้ายร่างกายหนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๓ เป็นจำคุก จำเลยที่ ๓ ในฐานนี้ ๑ ปี ๔ เดือน และเพิ่มโทษฐานทำให้เสียทรัพย์กึ่งหนึ่งตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๓(๑๓) เป็นจำคุกจำเลยที่ ๓ ในฐานนี้ ๙ เดือน มีผล เท่ากับว่า เฉพาะจำเลยที่ ๑ ที่ ๖ และที่ ๗ ศาลอุทธรณ์ยืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

ส่วนจำเลยที่ ๓ นั้น ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ไขเกี่ยวกับโทษ เป็นการแก้ไขเล็กน้อย และโทษจำคุกจำเลยที่ ๑ ที่ ๓ ที่ ๖ และที่ ๗ แต่ละฐานไม่เกิน ๕ ปีคดีนี้จึงต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๘ วรรคแรก จำเลยที่ ๑ที่ ๓ ที่ ๖ และที่ ๗ ฎีกาว่า ข้อเท็จจริงในคดีนี้หาก พังตามฎีกาจำเลย การกระทำผิดฐานทำร้ายร่างกายกับทำให้เสียทรัพย์นั้นเป็นการ กระทำกรรมเดียวกัน ทั้งจำเลยไม่เห็นด้วยกับการรับฟังพยานหลักฐานของศาล อุทธรณ์ และไม่เห็นด้วยกับการเพิ่มโทษจำเลยที่ ๓ โดยอ้างพฤติการณ์แห่งคดี เป็นการฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงทั้งสิ้นต้องห้ามตามประมวลกฎหมายดังกล่าวข้างต้น ศาลฎีกาจึงไม่รับวินิจฉัยให้

พิพาทชายกฏีกาของจำเลยที่ ๑ ที่ ๓ ที่ ๖ และที่ ๗.

(อัมพร ทองประยูร-เจริญ นิลเอสงฆ์-ก้าน อันน่านนท์)

ศาลจังหวัดสงขลา - นายวิชา ชินวงศ์พราหม์

ศาสตราจารย์ - นายราเชนทร์ จัมปาสุต

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ